

1500055-46.2019.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... decidiram ir até um ponto de tráfico. Assim, entraram no carro e rondaram a lagoa do Guapé. Como não acharam drogas, decidiram furtar a moto para trocar por entorpecentes na biqueira. Seguiram a vítima até as proximidades de Capão. Pararam ao lado da moto, que acabou caindo. A ideia era pegar a moto, mas, como ela estava estragada, pegaram só os pertences e voltaram para São Miguel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332, ., Centro - CEP 18230-000, Fone: (15) 3279-1417,

São Miguel Arcanjo-SP - E-mail: smarcanjo@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-46.2019.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDSON EDUARDO SANTOS VIEIRA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

EDSON EDUARDO SANTOS VIEIRA, GABRIEL CAMPOS GONÇALVES e RENAN DOS SANTOS MOYSES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e ajuste prévio, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo contra a vítima Cesar Augusto Rendon Alzate, em proveito do grupo, R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie. É da denúncia, que a vítima é funcionário de uma casa de construção situada no Município de Capão Bonito e ficou incumbida de entregar a um cliente, residente neste Município de São Miguel Arcanjo, a quantia supracitada. Ocorre que, após saber que o destinatário do valor estava viajando, foi orientado pelo seu patrão a retornar a Capão Bonito.

No caminho, ainda em São Miguel Arcanjo, a vítima, na condução de sua motocicleta, passou a ser perseguida por um veículo GOL, o que a motivou a acelerar. Entretanto, foi fechada pelo mencionado veículo, do qual desceram os denunciados, que anunciaram o assalto, após um deles exibir uma arma, exigindo a entrega do dinheiro

e do celular. Segundo a vítima, os demais integrantes do grupo indicavam que também estavam armados, com as mãos na cintura.

Consta ainda, que os denunciados se apropriaram dos valores e do telefone, que estava no bolso da vítima.

Após a ação delitativa, um popular ajudou a vítima e acionou a polícia, que, mobilizou viaturas na busca pelos denunciados. Logo após o início da procura, uma guarnição logrou prender EDSON e GABRIEL, nas proximidades do local onde o veículo utilizado no assalto foi abandonado.

Em poder dos denunciados mencionados, que confessaram a prática delitativa aos militares, foi encontrada parte da quantia subtraída - R\$1.332,00, que estavam em suas cuecas.

Outra guarnição policial foi informada por populares que RENAN estava escondido na Rua Projetada, ainda no bairro Gramadão. No local, foi ordenado ao denunciado que saísse e se entregasse, o que foi atendido. O denunciado acima mencionado apresentava ferimentos provenientes de fuga. Na Delegacia, a vítima reconheceu todos os denunciados como autores do roubo.

Recebida a denúncia (fls. 89/91), os réus foram citados (fls. 125, 133 e 140) e ofertaram respostas à acusação (fls. 146/147). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa dos réus Gabriel e Renan, por seu turno, requereu a absolvição dos acusados com fundamento na existência de circunstâncias que isentam os réus das penas, tendo em vista que cometeram o delito sob efeito de drogas.

A defesa do réu Edson, preliminarmente, pugnou pela nulidade das provas diante da ausência de reconhecimento pessoal, e no mérito requereu a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial não comporta acolhimento, pois a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não são causa de nulidade, especialmente no caso dos autos em que a Defesa não apontou a existência de qualquer prejuízo concreto para o exercício de seu direito de defesa que decorresse do reconhecimento realizado durante a fase inquisitiva. No mais, os acusados foram presos logo após os fatos, com parte do dinheiro subtraído da vítima e confessaram a autoria em juízo mediante o contraditório e ampla defesa.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstram a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado parcialmente procedente o pedido condenatório.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de (fls. 01/19), pelo auto de exibição e apreensão de (fls. 23 e 25/26), bem como pela prova colhida em sede de instrução.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

Senão vejamos.

A parte ofendida, apesar de diversas tentativas não foi possível sua localização. Em solo policial narrou, que trabalha em uma casa de construção Construsul em Capão Bonito e seu chefe mandou entregar um dinheiro R\$ 2500,00 reais para uma cliente nesta cidade; Que não encontrou a cliente e ligou para a cliente que solicitou que fosse depositado o valor pois ela estava viajando; Que seu patrão solicitou que retornasse para Capão Bonito; Que estava voltando pela estrada e desde o trevo desta cidade um veículo Gol prata começou a lhe perseguir; Que o declarante acelerou mas veio ser fechado pelo veículo; Que caiu no chão e ficou com escoriações; Que quando levantou tentou correr e um dos indivíduos estava com uma arma e ameaçou dizendo "eu quero o dinheiro e celular"; Que viu somente um deles armado, porém os outros fazia simulação de estar armado com a mão na cintura; Que eles pegaram seu celular e o dinheiro que estava no seu bolso e em seguida fugiram;

Que um popular lhe ajudou a ligar para a polícia; Que não conhece os indiciados; neste ato reconhece os três indiciados (fls. 17).

A testemunha policial militar Adriano Timóteo Freitas, disse que participou da prisão em flagrante do denunciado Renan. Houve o repasse de uma ocorrência de roubo, na qual quatro indivíduos estavam envolvidos. Dois primeiros indivíduos foram presos e as diligências continuaram. Durante a tarde, na região dos fatos, souberam que um dos indivíduos estava fazendo contato com moradores para ser levado a São Miguel Arcanjo. Inicialmente, não o localizaram, mas um transeunte informou que um indivíduo acabou de adentrar ao forro de uma casa. Foi realizado o cerco, Renan desceu, foi abordado e assumiu a autoria delitiva.

A testemunha policial militar Carlos Alberto Queiroz, disse que participou da prisão em flagrante. Disse que foi acionado por conta de veículo que tinha batido numa moto. No local, o condutor da motocicleta afirmou que foi derrubado por um veículo, do qual saíram quatro pessoas, três delas armadas, e levaram seu dinheiro. Iniciadas as diligências, receberam a informação de que o veículo havia sido abandonado num sítio. No local, o proprietário do imóvel disse que os ocupantes do carro estavam escondidos na mata. Foram realizadas diligências, mas nada foi localizado. Em seguida, populares disseram que havia algumas pessoas correndo na rodovia, no bairro Gramadão. Após se deslocarem, encontraram o primeiro dos réus, que tentou se esconder. O segundo estava escondido numa barraca e foi entregue por populares que estavam na região. Os dois haviam assumido a autoria e que o dinheiro estava na cueca deles. Indagado, acredita que houve apreensão de aproximadamente mil e trezentos reais. Relatou que outra viatura conseguiu capturar o terceiro indivíduo e, no dia seguinte, o quarto indivíduo também foi localizado.

Questionado, disse que não se recorda se houve reconhecimento pela vítima em solo policial.

A testemunha policial militar Luciano Bianco, disse que participou da prisão em flagrante dos denunciados. Sobre o fato, relatou que um veículo havia derrubado um motociclista e subtraído dele valores em espécie, consistente em R\$2.500,00. A vítima afirmou que foi abordada por quatro pessoas e três delas estavam armadas. Receberam a informação de que o veículo foi abandonado num sítio próximo e que os denunciados fugiram pela mata. Fizeram diligência no local e receberam informações de que os suspeitos estavam atravessando a pista na rodovia, pedindo carona. No local, lograram abordar Edson, que estava atrás de um ônibus. Próximo ao local outro indivíduo estava escondido numa barraca, e prenderam Gabriel. Não estava na guarnição que prendeu Renan. Indagado, disse que reconhece os denunciados presos. Disse que os denunciados confessaram a prática do roubo e que ambos tinham dinheiro nas cuecas. Alegou que foram apreendidos pouco mais de mil e trezentos reais. Afirmou que não se recorda se Renan tinha dinheiro. Indagado, respondeu que não logrou fazer apreensão de armamento, inclusive, no veículo abandonado. Confirmou que a vítima disse que eram quatro agentes responsáveis pelo roubo. Às perguntas do Ministério Público, afirmou que o veículo estava em nome de uma pessoa que morava em São Miguel Arcanjo, mas o proprietário não se apresentou para reivindicar veículo. Às perguntas da Defesa, respondeu que, no momento, não conseguiu identificar se os réus fizeram uso de entorpecentes. Disse ter notado várias escoriações por conta da fuga no mato. Alegou que do veículo até o local onde os denunciados foram presos, há uma distância de quase um quilômetro.

Em seu interrogatório o réu Edson Eduardo Santos Vieira, afirmou que a acusação é verdadeira. Alegou que, no dia do fato, era seu aniversário. O acusado e seu amigo Gabriel vieram para São Miguel Arcanjo ficar com algumas meninas. Fizeram uso de drogas e, no dia seguinte, estavam indo embora, quando conheceram Renan, que os perguntou se tinham drogas. Como não tinham entorpecentes, decidiram ir até um ponto de tráfico. Assim, entraram no carro e rondaram a lagoa do Guapé. Como não acharam drogas, decidiram furtar a moto para trocar por entorpecentes na biqueira. Seguiram a vítima até as proximidades de Capão. Pararam ao lado da moto, que acabou caindo. A ideia era pegar a moto, mas, como ela estava estragada, pegaram só os pertences e voltaram para São Miguel. Durante o trajeto, o carro estragou e todos se embrenharam num mato, para se esconder. Como estavam sob efeito de drogas, tentaram atravessar a pista, quando foram abordados pela Polícia. Indagado, disse

que não eram quatro agentes. Estavam apenas os denunciados. Alegou que não estavam armados, e que Gabriel simulou estar armado, usando seu telefone sob a camisa. Negou a versão da vítima. Relatou que não chegou a contar o dinheiro e que seu amigo dividiu a quantia. Alegou que havia dinheiro com Gabriel. Afirmou que Renan não estava com dinheiro. Perguntado, disse que, quando era adolescente, ficou um ano e um mês na Fundação Casa, por tráfico de drogas. Às palavras do Ministério Público, disse que estava trabalhando em Itapetininga. Disse que conheceu Renan no dia. Afirmou que abandonaram o carro porque ele estava estragado. Alegou que não houve a entrega de valores a Renan.

Em seu interrogatório o réu Gabriel Campos Gonçalves, afirmou que a acusação é em partes verdadeira. No dia dos fatos, estavam com Edson em São Miguel Arcanjo, para ficar com algumas garotas. Usaram cocaína e, quando iam embora, queriam fazer mais uso de entorpecentes, porém, tinham apenas R\$50,00. Nesse ínterim, próximo ao Guapé, Renan apareceu de carro e perguntou se tinham drogas também. Após a resposta negativa, entraram no carro dele para procurar drogas, quando tiveram a ideia de furtar uma moto. Começaram a perseguir o motociclista sentido Capão Bonito. Disseram que parearam o veículo ao lado da motocicleta, quando simulou estar armado. A vítima, então, desequilibrou-se e caiu. Diante disso, tentou pegar a moto, mas ela estava estragada, razão pela qual pegaram os pertences do ofendido. Voltaram para o carro para regressar a São Miguel. Depois abandonaram o veículo e caíram para o mato. Chegaram num bairro cujo nome não se recorda. Edson foi abordado, enquanto o interrogando se escondia numa borracharia. Em seguida, também foi abordado, quando confessou a prática delitiva. Disse que foi agredido pelos policiais, mesmo sendo confesso. Alegou que não teve tempo para contar o dinheiro. Alegou que tinha um pouco consigo e um pouco com Edson. Afirmou que Renan não portava dinheiro e que não havia uma quarta pessoa. Questionado sobre o relato da vítima, afirmou que a versão não procede, pois não estava armado, somente fez menção de estar armado e estavam em três. Alegou que já foi preso por tráfico de drogas, como adulto. Enquanto adolescente, teve passagem por porte ilegal de armas. Às perguntas do Ministério Público, disse que conheceram Renan no dia do fato, por volta de meio dia. Alegou que foi abordado por Renan que o perguntou se tinha drogas. Respondeu que esse tipo de abordagem não é usual. Sobre a tatuagem, diz que é só a foto de palhaço armado, e que não sabe o significado do símbolo no meio criminoso. Alegou que tinha 16 anos quando fez a tatuagem e que não sabia o significado. Afirmou que embora haja símbolo de facção, não tem envolvimento, e que os irmãos metralhas se referem ao 157, não sabendo o significado do palhaço. Em seu interrogatório o réu Renan dos Santos Moisés, disse que a acusação é verdadeira. Indagado, disse que estava amanhecido na rua após uso de droga, quando conheceu os corréus. Todos procuraram por drogas, quando viram o motoqueiro e passaram a segui-lo. Disse que Gabriel deu voz de assalto e a vítima se assustou. A intenção era pegar a moto, mas como ela não funcionava, Gabriel se apropriou dos pertences da vítima. Afirmou que ninguém estava armado e que Gabriel estava simulando o uso de arma. Negou ter jogado o carro contra a vítima. Disse que o ofendido se assustou e caiu. Edson e Gabriel pegaram os pertences da vítima e entraram em seu veículo. Ocorre que seu carro falhou e todos saíram para o mato. Negou a existência de uma quarta pessoa. Sobre os relatos da vítima, afirmou que eram apenas os três denunciados e que não viu o dinheiro. Relatou que nem chegou a descer do veículo. Afirmou que tem passagem por tráfico, como adulto. Como adolescente, já teve registros por furto, posse de arma e uso de drogas. Alegou que conheceu os corréus no dia. Alegou que estava virado e procurando por drogas, quando se juntaram. Negou integrar facção criminosa. Disse ter tatuado uma carpa, um cifrão e o nome da mãe. Alegou que não sabe o significado da carpa e do cifrão, e que fez a tatuagem sem saber os motivos. Alegou que o carro era seu e que tinha acabado de adquiri-lo de Vanderli, conhecido seu de uma funilaria. Alegou que trabalhava como servente e tinha R\$1.500,00 economizado, pois ganhava R\$250,00 por semana. Alegou que fazia menos de dois meses que tinha o carro e não chegou a pagá-lo integralmente. Questionado, disse que tinha gastado todo seu dinheiro, pois é dependente químico. Alegou que estava a 60 Km/h na rodovia quando abordaram a vítima.

Embora a vítima não tenha sido localizada para ratificar sua versão em juízo, assim como o reconhecimento dos réus, não interfere na certeza em relação à autoria dos fatos, porque o depoimento da vítima foi corroborado pelos testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, os policiais lograram prender EDSON e GABRIEL, nas proximidades do local onde o veículo utilizado no assalto foi abandonado. Em poder dos denunciados mencionado acima, que confessaram a prática delitiva aos militares, foi encontrada parte da quantia subtraída que estavam em suas cuecas. Por sua vez, outra guarnição policial foi informada por populares que RENAN estava escondido no forro de uma casa no bairro próximo. No local, foi ordenado ao denunciado que saísse e se entregasse, o que foi atendido.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Verifica-se, portanto, que prova oral foi suficiente a demonstrar que a vítima ao ser fechada pelo veículo dos acusados, caiu ao chão e ao se levantar e tentar correr visualizou um dos indivíduos com uma arma e o ameaçou dizendo "eu quero o dinheiro e celular". Afirmou que viu somente um deles armado, porém os outros faziam simulação de estarem armados com a mão na cintura, que pegaram seu celular e o dinheiro que estava no seu bolso e em seguida fugiram.

Note-se que a vítima trouxe relato importante em sua fala, no sentido de que, "visualizou um deles com a arma e os demais com a mão na cintura, distinguindo assim, a pessoa que estava portando uma arma das demais que apenas estavam simulando." Nessas condições, a prática do roubo é inequívoca, assim, como as causas de aumento de pena referentes ao emprego de arma e o concurso de duas ou mais pessoas.

Nem alegue a defesa que a falta de apreensão da arma de fogo tem o condão de elidir a causa de aumento, pois, segundo os ensinamentos da melhor jurisprudência, é dispensável a apreensão ou confecção de laudo pericial, desde que outras provas demonstrem a sua configuração, como neste caso concreto em que a vítima foi categórica ao asseverar ter um dos agentes utilizado arma para subjugar-lá.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- (...).

- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a incidência da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima.

- O conceito técnico e legal de "arma" encontra-se previsto no art. 3º, inciso IX, do anexo do Decreto n. 3.665/2000, segundo o qual é o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas". Nesse conceito estão incluídas tanto as armas de fogo, quanto as armas brancas ou impróprias, como um pedaço de vidro, de madeira, uma pedra, etc.

- Os depoimentos da vítima, de testemunhas e do próprio réu comprovaram a efetiva utilização de arma imprópria, no caso, uma pedra, para intimidar a vítima durante a empreitada criminosa.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 318.561/MS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015)

Cabe dizer, que o presente caso verte uma situação de emendatio libelli, tendo em vista que a tipificação atribuída na peça vestibular não corresponde aos fatos narrados, conforme dispõe o artigo 383 do Código de Processo Penal, o qual reproduzo abaixo:

Art. 383 - O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha

de aplicar pena mais grave.

Verifico que é necessária ser feita uma alteração na capitulação do delito pelo qual os réus foram denunciados, tal alteração pode ser feita de ofício e independente de aditamento da denúncia ou manifestação da defesa. Tratando-se de emendatio libelli, é tão somente um reenquadramento jurídico, não alterando os fatos descritos na denúncia, e não configurando nenhum tipo de prejuízo aos réus, já que se defendem dos fatos expostos, e não da capitulação.

O STJ firmou entendimento no mesmo sentido, verbis:

“o juiz de primeiro grau, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, pode dar nova classificação jurídica ao fato definido na queixa ou na denúncia ao prolatar a sentença, prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados.” (STJ - 6ª T. - HC 21.864 - rel. Paulo Gallotti - j. 16.12.2003 - DJU 02.02.2009)

Ao que consta, numa única ação e no mesmo contexto, foram praticados 02 (dois) crimes de roubo, sendo dois o número de patrimônios atingidos, já que correspondente ao número de pessoas com bens subtraídos. Para melhor elucidar, explico. Foram subtraídos o celular da vítima Cesar Augusto Rendon Alzate e o dinheiro da empresa Construsul.

Assim tem se posicionado a jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES DEFENSIVAS PARCIALMENTE AFASTADAS. PENAS REDUZIDAS. EXASPERAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Condenações pelos delitos de roubo consumado e roubo tentado autorizadas com base na palavra das vítimas e da testemunha presencial, que relataram os fatos de maneira uníssona e reconheceram os acusados, bem como na confissão do réu Matheus. 2. Impossibilidade de desclassificação do segundo fato (roubo tentado) para o delito de furto tentado, haja vista que a subtração ocorreu mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 3. Tratando-se de crimes de roubo praticados mediante uma só ação contra duas vítimas, que tiveram subtraídos seus bens, os quais foram perfeitamente identificados, caracterizado o concurso formal de delitos em detrimento do crime único. 4. Dispensável, na espécie, a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, pois a prova oral foi clara no sentido da sua utilização para a intimidação das vítimas. 5. O concurso de pessoas está configurado nos autos, mostrando-se evidente a existência de uma consciente combinação de vontades na ação conjunta dos apelantes no sentido de subtrair os pertences das vítimas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma. 6. Pena-base dos réus reduzidas porque equivocada a negatificação da personalidade com base em processos em andamento, e em afronta à Súmula 444 do STJ. 7. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Todavia, cabível a sua redução quanto ao 2º fato para o mínimo legal, para ambos os apelantes, em atenção ao critério bifásico de sua aplicação. 9. Em relação ao prequestionamento apresentado, não se verifica afronta ou negativa de vigência a qualquer dos dispositivos constitucionais e legais invocados no recurso, encontrando-se a condenação e as penas aplicadas de acordo com o ordenamento jurídico vigente. 10. Descabida a readequação do regime de cumprimento de pena para o fechado, diante do quantum de pena aplicado e por não se tratarem de réus reincidentes, nos termos do art. 33, §2º, \b\, do CP. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70075657882 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/02/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2018) (grifado)

As teses defensivas se basearam no teor da descrição da denúncia, nos fatos que descreveu, sendo que este contexto não está sendo modificado, mas sim, apenas, a capitulação do delito. Necessário atentar-se, ainda, que é ônus da defesa operar com todas as possibilidades de definição jurídica dos fatos narrados, independentemente da tipificação atribuída.

Assim sendo, os réus passam a ser incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Fixo o aumento no patamar mínimo de 1/3. Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (HC 282.677/PA) utilizo a circunstância da arma de fogo para o aumento na terceira fase e a circunstância do concurso de agentes como exasperação na primeira fase de dosimetria.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO USO DA ARMA DE FOGO E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE.

POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

I, II, e III (...)

IV - Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual existindo duas causas de aumento, previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase.

V - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição da constrição cautelar para resguardar a aplicação da lei penal, com fundamento na comprovada evasão ou ocultação do Réu, a fim de evitar a própria captura.

VI - Habeas corpus não conhecido.

(HC 282.677/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 26/08/2014)

Também é importante observar que o fato dos réus estarem embriagados por substâncias entorpecentes não é suficiente para isentá-los de responsabilidade, pois a embriaguez voluntária (já que o caso fortuito ou força maior ficaram completamente afastados pelo interrogatório dos réus em juízo), não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, incisos I e II, do Código Penal). Deste modo, a condenação dos réus pela prática do crime de roubo majorado é de rigor, não se podendo cogitar da absolvição pretendida pela D. Defesa.

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo a dosar as penas impostas nos termos do art. 68 e 59 do CP.

Primeira fase: os réus Gabriel e Renan registram outros envolvimento criminais (fls. 475/477 e 478/480), por fato anterior com condenação definitiva posterior, o que configura os maus antecedentes. Por sua vez, o réu Edson não apresenta nenhum evento em sua certidão de antecedentes (fls. 474). Merece maior reprovação o motivo declarado pelos agentes para o cometimento do crime, qual seja, a aquisição de drogas, deve exacerbar a pena, pois, além de revelar uma conduta social reprovável, demonstram os envolvimento dos réus com o submundo das drogas, contribuindo para o financiamento do tráfico de drogas e das organizações criminosas, que são os maiores responsáveis pela violência urbana. No mais, utilizo como fundamentado alhures, a causa de aumento sobressalente do concurso de agentes para exasperação da pena nesta fase, como explanado em fundamentação acima. Nada a considerar com relação as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Desta forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o réu Edson; e, 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para os réus Gabriel e Renan.

Segunda fase: as atenuantes da confissão e menoridade (fls. 02) dos três réus devem ser reconhecidas. Desta forma, atenuo as penas em 1/4, passando a dosar as penas em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 9 (nove) dias-multa para o réu Edson; e, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa para os réus Gabriel e Renan.

Terceira fase: Não há causa de diminuição de pena. Aplico a causa de aumento do emprego da arma de fogo, já fixada anteriormente, passando a dosar a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o réu Edson; e, 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para os réus Gabriel e Renan.

Concurso Formal

No caso em apreço é de considerar o concurso formal, artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Assim, neste sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO.

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO

DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) (grifos nosso).

Desta forma, considero o concurso formal, conforme o artigo 70 do Código Penal estabelece, aumento a pena em 1/6, vez que 02 (dois) delitos foram praticados. Assim sendo, por não encontrar outras causas modificadoras aplicáveis à espécie, torno a pena em definitiva no patamar de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o réu Edson; e, 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para os réus Gabriel e Renan.

Tratando-se de crime de roubo majorado e diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, e considerando as circunstâncias judiciais, a pena deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado pelos réus (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do código Penal, incabíveis as substituições das penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da pena dos acusados. Pelos mesmos motivos também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus EDSON EDUARDO SANTOS VIEIRA, GABRIEL CAMPOS GONÇALVES e RENAN DOS SANTOS MOYSES, já qualificados nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime fechado para o réu Edson; e, 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), em regime inicial fechado para os réus Gabriel e Renan.

Poderão recorrer em liberdade, caso não estejam presos por outro feito.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos. Defiro a justiça gratuita ao réu Renan e Gabriel, tendo em vista que foram defendidos por Defensor nomeado pela OAB.

Arbitro, desde já, os honorários da advogada nomeada (fls. 141), nos termos previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão.

O réu Edson foi defendido por Defensor constituído, não se comprovou sua hipossuficiência, será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Diante da inequívoca utilização do veículo automotor como instrumento para a consecução dos crimes de roubo, impõe-se o perdimento em favor da União, até porque se trata de efeito automático da condenação, do art. 91, II, a, do CP. Desta forma, declaro perdido o veículo (fls. 25/26), a teor do disposto no artigo 45, § 3º, Código Penal, combinado com o dispositivo legal supracitado, devendo tal objeto ser destinado a União.

Os demais objetos apreendidos, tratam-se de petrechos utilizados para o cometimento do crime, desta forma determino sua destruição, nos termos do provimento.

Cópia da presente servirá de OFÍCIO à Delegacia de Polícia local para correta destinação dos objetos relacionados as (fls. 25/260), tomando as providências necessárias.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 01 de agosto de 2022

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA